Wohnungsübergabe und Rückgabe

Beteiligte Besitz und Prüfumfang

Zustandsaufnahme bei Einzug oder Rückgabe. Einzelne Feststellungen, Vorbehalte und abweichende Sichtweisen sind konkret festzuhalten.

- [ ] Einzug
- [ ] Auszug und Rückgabe

Wohnung Anschrift Lage Nebenräume Stellplatz

Mietvertragsparteien

Anwesende und Vertretungsfunktion

Datum Uhrzeit Beginn und Ende der Begehung

Tatsächliche Besitzübergabe Datum Uhrzeit und an wen

Räume leer oder noch Gegenstände vorhanden und Zugangsmöglichkeiten

Vergleichsunterlagen insbesondere Einzugsprotokoll und Fotoliste

Nicht besichtigte Bereiche und Gründe

Wohnungsübergabe und Rückgabe

Raumzustand und Vorbehalte

Zustand, Ort und Umfang beschreiben. Foto-ID zuordnen. Nicht geprüft bedeutet keine Feststellung. Normale Abnutzung ist nicht automatisch ein Schaden.

Raum 1 Bauteil Zustand und Foto-ID

Raum 2 Bauteil Zustand und Foto-ID

Raum 3 Bauteil Zustand und Foto-ID

Raum 4 Bauteil Zustand und Foto-ID

Weitere Raumblätter Anzahl und Kennzeichnung

Abweichende Sichtweisen oder ungeklärte Ursachen

Wohnungsübergabe und Rückgabe

Zähler Schlüssel und Unterschriften

Zählerangaben jeweils: Art, Nummer, Wert, Einheit, Datum/Uhrzeit, Foto-ID. Zählerstände sind keine Kostenabrechnung.

Zähler 1 Art Nummer Stand Einheit Zeit Foto

Zähler 2 Art Nummer Stand Einheit Zeit Foto

Zähler 3 Art Nummer Stand Einheit Zeit Foto

Zähler 4 Art Nummer Stand Einheit Zeit Foto

Zähler 5 Art Nummer Stand Einheit Zeit Foto

Schlüssel Transponder Anzahl je Art und übergeben an

Fehlende Schlüssel verbliebene Zugänge und ungeklärte Punkte

Anlagen Fotos Raumblätter jeweils mit Anzahl und Kennzeichnung

Die Unterzeichnung dokumentiert die festgehaltenen Wahrnehmungen und die tatsächliche Schlüsselübergabe. Sie begründet keine neue Arbeits- oder Kostenpflicht und enthält kein pauschales Schuldanerkenntnis oder eine umfassende Erledigungserklärung.

Bei Einzug behält sich die Mietpartei ihre gesetzlichen Mängelrechte hinsichtlich der konkret dokumentierten bekannten Mängel vor. Abweichende Angaben sind oben beziehungsweise in der zugeordneten Anlage vermerkt.

Ort Datum Vermieterseite

Ort Datum Mieterseite

Ausfertigungen erhalten durch und am

Wohnungsübergabe und Rückgabe

Anwendung und Prüfung

Für Wohnraum in Deutschland. Blankomuster, Prüfstand 01.11.2026. Vor Verwendung Vertragsdaten, Berechtigung und Einzelfall prüfen. Diese letzte Seite ist eine Arbeitshilfe und wird nicht mit dem Schreiben versandt.

Die PDF-Felder sind ausfüllbar, rechnen aber nicht automatisch. Eingaben speichern, Datei erneut öffnen und vor Versand auf Vollständigkeit prüfen. Eine eingetippte Namensangabe ersetzt keine gesetzlich vorgeschriebene Unterschrift. Die bearbeitbare Markdown-Fassung liegt neben dem PDF.

Prüfung und Nachverfolgung

Keine globale Aussage wie mangelfrei oder alle Ansprüche erledigt verwenden, wenn Bereiche nicht geprüft oder Positionen offen sind. Neue Pflichten und Vergleichsvereinbarungen gehören nach gesonderter Prüfung in ein separates Dokument. Bei Einzug bekannte Mängel und Vorbehalte ausdrücklich festhalten (§ 536b BGB).

§ 548 BGB: sechsmonatige Verjährung bestimmter Ersatzansprüche ab tatsächlichem Rückerhalt, nicht automatisch ab Vertragsende oder Unterschrift. Schlüssel- und Besitzlage sowie Kenntniszeitpunkte dokumentieren. BGH XII ZR 96/23 vom 29.01.2025 betrifft Gewerberaum und bestätigt die Bedeutung des tatsächlichen Rückerhalts; Einzelfallübertragung prüfen.

Eine bloße Mahnung oder ein Anspruchsvorbehalt hemmt die Verjährung nicht. Kaution, Aufrechnung und gesetzliche Fristen separat prüfen; aus Fristablauf nicht pauschal auf Wegfall jeder Verrechnungsmöglichkeit schließen. Fotos nur sachbezogen, ohne unnötige Personen oder private Unterlagen aufnehmen.

Rechtsgrundlagen und Quellen

BGB § 538

BGB § 536b

BGB § 548

BGH 29.01.2025 XII ZR 96/23